

0000011-09.2016.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO ANTONIO HERCULANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araújo

Vistos.

Seguem informações em separado.

Transmitam-se as informações via e-mail com urgência.

Tatuí, data da assinatura digital.

Senhor Relator:

Em atenção ao ofício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí - Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí

CEP: 18278-440 - Tatuí - SP

Telefone: (15) 2102-5531 - E-mail: tatui2cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0000011-09.2016.8.26.0571 - p.

DESPACHO

Processo nº:

0000011-09.2016.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO ANTONIO HERCULANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araújo

Vistos.

Seguem informações em separado.

Transmitam-se as informações via e-mail com urgência.

Tatuí, data da assinatura digital.

Senhor Relator:

Em atenção ao ofício exarado nos autos do habeas corpus nº 2088806-11.2022.8.26.0000 (PROCESSO DIGITAL), em que figura como paciente SILVIO ANTONIO HERCULANO, solicitando informações atinentes ao processo nº 0000011-09.2016.8.26.0571, que tramita neste Juízo, informo a Vossa Excelência o seguinte: O Paciente foi preso em flagrante, juntamente com, no dia 01 de janeiro de 2016, e está sendo processado por ter cometido, em tese, os crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei nº: 11.343/06, e no art. 12, ambos da Lei 10.826/03. (Denúncia às fls.01/03).

Boletim de ocorrência às fls.13/6.

Por decisão proferida em sede de plantão judiciário, no dia 02 de janeiro de 2016, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva (fls. 192/3). A denúncia foi recebida em 05/10/2020, designando-se teleaudiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14/10/2020 (fls.264/6).

Durante a solenidade, foi proferida sentença, a qual julgou procedente a pretensão acusatória ajuizada pelo Ministério Público, fazendo por condenar o Paciente como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa de 711 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal (fls. 280/294) .

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, conforme razões de fls. 304/18.

Contrarrazões às fls. 322/34.

Por v. Acórdão proferido no dia 11 de fevereiro de 2021, deu-se parcial provimento ao apelo, para desclassificar o delito de tráfico para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas, fixada a pena de três meses de prestação de serviços a comunidade, mantida a sentença de primeira instância quanto à condenação, à pena e ao regime referentes à posse de munição (fls. 360/3).

Aguarda-se, por ora, o desfecho do Agravo em Recurso Extraordinário perante o C. Superior Tribunal Federal (fls. 456/7).

Estas são as informações que presto, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que julgar cabível.

Ao

Excelentíssimo Senhor Relator

ULYSSES GONÇALVES JÚNIOR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA